

المرسوم رقم: 088–2021 الصادر بتاريخ 18 مايو 2021 يتعلق بتحديد نظام وصلاحيات المصلحين

الفصل الأول: ترتيبات عامـــة

المادة الاولى : الهدف

تطبيقا لأحكام المادة 58 من الأمر القانوني رقم 012-2007 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2007 المعدل والمتضمن للتنظيم القضائي، بحدد هذه المرسوم طريقة تعيين المصلحين وصلاحياتهم والإجراءات المتبعة أمامهم والتحفيزات الممنوحة لهم.

كما يسمح بالاعتراف بعمل المصلحين وتأمين الأجراءات الهادفة إلى تقريب العدالة من المواطن.

الفصل الثاني: نظام المصلحين

المادة 2: التعيين

يتم تعيين المصلحين بمقرر مشترك من وزير العدل ووزير الداخلية واللامركزية بناء على اقتراح من رئيس محكمة المقاطعة بعد التشاور مع السلطات الإدارية.

المادة 3: المعايير

يجب أن يتصف المصلحون بالاستقامة ويحسنوا معرفة الفقه.

الفصل الثالث : اختصاص المصلحين

المادة 4: الصلاحيات

يوجد مصلح واحد على الأقل لكل بلدية ويختص في التسوية الودية للنزاعات التي تدخل في اختصاص محكمة المقاطعة.

المادة 5: المحضر

يجب أن تكون كل مصالحة موضوع محضر موقع من الأطراف والمصلح والشهود، ويجب إحالته إلى رئيس محكمة المقاطعة المختصة للمصادقة عليه.

المادة 6: الوصاية

يوضع المصلح تحت وصاية رئيس محكمة المقاطعة المختصة، وتخضع المهام الموكلة إليه لرقابة المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون.

المادة 7: التجهيزات

يزود المصلحون بالتجهيزات التي تعينهم على تحرير و إعداد المحاضر وحفظها.

المادة 8: التشجيع

يحصل المصلحون على تحفيز شهري يحدد بمقرر مشترك من وزير العدل ووزير المالية.

الفصل الرابع : ترتيبات نهائية

المادة 9: الإلغاء

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 10: النشر

يكلف وزير العدل ووزير الداخلية واللامركزية كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.